

심판관리관 소관 행정규칙 일괄개정·폐지

◇ 개정·폐지 이유

- 공정거래위원회 심판관리관 소관 행정규칙 18개를 자체 점검한 결과, 타 법령 개정사항 등이 반영되어 있지 않거나 형해화된 규칙이 있어 정비가 필요함에 따라, 현행화가 필요한 12개 규칙을 일괄개정하고, 형해화된 1개 규칙을 폐지함.

◇ 주요내용

- 가. 국가송무체계 개편사항 반영 [공정거래위원회 소송사무 처리지침, 과징금 환급업무 처리기준]
 - 검찰에 위임했던 행정소송 지휘 권한을 법무부장관이 직접 행사하도록 국가송무체계가 개편(2020.12.)되었으므로, 변경된 행정소송의 지휘체계를 반영하고 이에 맞추어 별지 서식을 개정함.
- 나. 의결서 정본 등의 간인 방식 현행화 [의결서 정본 등의 작성에 관한 예규]
 - 의결서 정본 등의 매 장마다 2차원 바코드 삽입을 직인에 같음할 수 있도록 하고, 의결서 정본 서식을 추가함.
- 다. 규정 미비점 보완·정비 [공정거래위원회 소송사무 처리지침 등 12개 규칙*]
 - 상위법령 개정사항을 반영하여 인용 조문 등을 현행화하고, 법제처 알기쉬운 법령 만들기에 따라 어려운 법령 용어를 쉬운 용어로 변경하는 등 일괄 정비함.
 - * 공정거래위원회 소송사무 처리지침, 과징금 환급업무 처리기준, 의결서 정본 등의 작성에 관한 예규, 공정거래위원회 심판정의 질서유지를 위한 규칙, 공정거래위원회 의결 등의 공개에 관한 지침, 공정거래위원회의 시정조치 운영지침, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등의 위반여부 사전심사청구에 관한 운영지침, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등의 위반행위의 고발에 관한 공정거래위원회의 지침, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등에 의한 이해관계인 등에 대한 경비지급규정, 동의의결제도 운영 및 절차 등에 관한 규칙, 자료의 열람·복사 업무지침, 재신고사건 처리지침
- 라. 형해화된 규칙 폐지 [공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 서식]
 - 규정된 서식이 현재 사용되지 않거나 시스템 자동기안문으로 대체되는 등 규칙이 형해화되었으므로 폐지함.